艺术作品再利用授权的判决边界与决策复核

给授权委员会的法律研究备忘录

主题 Andy Warhol Foundation v. Goldsmith, 598 U.S. 508 (2023)
材料 随附判决及 17 U.S.C. §§101、106、107
研究日期 2026 年 10 月 22 日
性质 新拟研究委托；不代表真实交易计划

一句话结论：最高法院否定的是 2016 年 Orange Prince 商业杂志许可在合理使用第一因素上的主张；它既未设立“新艺术表达即免责”，也未裁定 Prince Series 原作的创作、展示或出售一概违法。博物馆教学设想须补齐作品、权利、展示与经济事实后逐用途决定。

致：艺术机构授权委员会

事由：Warhol 判决后的艺术作品再利用授权边界

执行摘要

事项	现在可作决定	边界/下一步
2016 商业杂志授权	不能凭“新艺术表达”认定可放心授权；同类新许可暂停。	取得底层摄影许可/释放，或证明新 use 显著不同并完成四因素。
原作创作、展示、出售	不能当全面禁令，也不能当合法性确认。	最高法院明示未裁；分别核查权利、许可和行为。
非营利博物馆教学展示	有条件待审，不作终局合理使用结论。	按对象/权利→具体 use→必要性→经济/市场→全因素顺序补证。

委员会应采用两个命题：分析单位是具体利用行为，而非作品整体声誉；“新表达”与“非营利教育”均相关，但都不是自动许可证。

依据：多数 slip pp.12–21、28–35（PDF pp.18–27、34–41）；17 U.S.C. §107。

一、任务、材料与限度

本意见只使用委托所附 2023 年最高法院判决 PDF、同案 LII HTML 阅读辅助及 Cornell LII 所载 17 U.S.C. §§101、106、107。HTML 不是另一份独立裁判。判决 PDF 图示已作为原件的一部分核对；未单附的许可、案卷、证言、权属或交易文件不冒称亲自审阅。

“法院记载”与“本研究建议”分开。多数意见具有裁判效力；Gorsuch 协同与 Kagan 异议分别标示；地区法院及第二巡回分析仅按最高法院转述。syllabus 明示不构成法院意见，只作导航。

本意见不冒充任何特定日期的完整现行法意见。委托未附其他可能影响出售或展示的法条、合同、权利链或法域资料，须另行补充。

二、判决决定与未决定的事项

判决记载：Goldsmith 于 1981 年拍摄涉案肖像并持有版权。1984 年，她经代理许可 Vanity Fair 把照片作为“artist reference”，限一次整页、一次小图且“不授其他使用权”；获$400 及来源署名。Warhol 制作刊登的紫色插图，并另制作 15 件，合称 16 件 Prince Series。

依据：多数 slip pp.3–5（PDF pp.9–11）。1984 许可原件未作为本委托独立材料提供。

2016 年，Condé Nast 向 AWF 支付$10,000，许可 Orange Prince 用于纪念 Prince 特刊封面；Goldsmith 无费用或署名。地区法院支持 AWF；第二巡回撤销并发回，认为四因素支持 Goldsmith，并驳回 AWF 不实质相似主张。

依据：多数 slip pp.5–12（PDF pp.11–18）；下级法院部分为转述。

最高法院受理的唯一问题，是§107(1)第一因素是否支持这一 2016 商业许可。多数把具体 use 界定为 AWF 将 Orange Prince 许可给 Condé Nast。照片与 Orange Prince 都在杂志中描绘 Prince、配合关于 Prince 的报道；目的高度相似，商业许可进一步不利。因此第一因素支持 Goldsmith，法院维持第二巡回判决。

依据：多数 slip pp.12–13、21–27、35、38（PDF pp.18–19、27–33、41、44）。

新表达、意义或信息可以相关，但不能单独决定第一因素。目的差异是程度问题，须与商业性及§106(2)衍生作品权协调。

依据：多数 slip pp.15–20、28–34（PDF pp.21–26、34–40）。

关键边界：法院明确“不对任何原 Prince Series 作品的创作、展示或出售发表意见”。Goldsmith 已放弃除 2016 许可及类似商业许可前瞻救济外的其他请求，法院因此限缩分析。“未发表意见”既不是合法性确认，也不是禁令。最高法院也未自行重判因素二至四。

依据：多数 slip p.21 nn.9–10、p.38（PDF pp.27、44）。

三、用最强反方检验两种内部理解

（一）“有新艺术表达即可放心授权”

最强支持来自 Kagan 异议：Warhol 改变了视觉处理、人物呈现与信息，鼓励后续创作要求给这些变化实质权重；地区法院也曾以新表达和新美学支持 AWF。该论证真实抓住合理使用保护再创作的功能。

但委员会不能采纳为规则。异议无裁判效力，地区法院被撤销；多数并未说新表达无关，而是要求继续问具体 use 为何复制、如何进入市场。2016 年即使有 Warhol 风格，杂志利用功能仍与 Goldsmith 编辑许可重合。仅凭新意义免责还会掏空§106(2)。因此，艺术差异须记录，但不能越过目的、商业性、取用量和市场审查。

（二）“判决禁止 Prince Series 一切再利用”

最强支持是第二巡回认为四因素均支持 Goldsmith 且作品实质相似，最高法院又维持判决；1984 许可按判决记载也很有限。这足以说明风险。

但多数明示保留创作、展示和出售；同一作品在不同 use 下可能有不同第一因素结果。Gorsuch 协同特别指出，商业杂志许可与非营利博物馆展示可能有不同目的。故不能设全面禁令。反过来，不禁并非推定许可：§106 仍规定复制、衍生、分发、公开展示权。正确制度是逐 use 审批。

依据：§§101,106；多数 slip p.21 n.10、pp.26–27；协同 slip pp.4–6（PDF pp.49–51）。

四、分用途决定

2016 Orange Prince 杂志授权

当前决定：不得以“新增表达”追认为安全合理使用；对功能相同的未来商业编辑许可，暂停至取得 Goldsmith 相关权利方书面许可/释放，或新方案在目的、媒介、受众及市场上显著不同并完成四因素。理由不是商业用途永不合理使用，而是本案目的差异有限、$10,000 商业许可与摄影师编辑许可市场重叠。

本包未提供发回后程序、赔偿、和解或执行材料，故不声称最终救济或交易结果。

Prince Series 原作的创作、展示、出售

行为	不能推断	现有动作
创作	不能从最高法院判决推断历史创作合法或违法。	索取 1984 完整许可、代理权限、逐件制作事实、摄影版权权属/登记和适用法。
展示	持有原作不等于拥有全部展示、复制、线上或宣传权。	拆分现场、投影、墙签、目录、网站、社媒、广告并逐项审查。
出售	曾售 12 件不是合法性裁判；Warhol 判决也不是禁售令。	核对物权链、实体与版权边界、合同保证及未附法定限制/例外。

§101 与§106 说明，实体物所有权与版权不是同一问题。由于本包未含其他潜在限制/例外，委员会应要求补充研究，而非补造条件。

非营利博物馆教学展示

当前决定：有条件待审。§107 列举 teaching 并要求考虑非营利教育目的，但仍要求在特定案件中考量全部四因素。“博物馆”“非营利”“教学”是有利事实，不是结果标签。

最强批准情形：墙签、课程和策展结构可观察地服务批评、评论或教学；现场受限；复制仅为必要；不作售票、赞助或商品主视觉；无替代正常许可市场。最强拒绝情形：教学仅为名义，实际用形象吸引购票/赞助；整幅高清图全球永久传播、广告或商品化；存在被替代的同类许可。现有事实不足以在两端间选择。

五、博物馆补证顺序与条件

顺序	资料	门槛
1	逐件清单：标题、版本、媒介、年份、原件/复制、底层图像。	与展签和素材编号 100%对应，否则暂停。
2	实体物权、AWF 权限、Goldsmith 权属/登记、1984 完整许可和后续许可。	每项权利有文件来源、范围、期限；判决摘要不替代合同。
3	拆分现场、投影、讲义、图录、网站、社媒、新闻稿、广告、售票、存档、商品。	每个渠道、文件、受众独立成行；新增 use 回审。
4	策展论点、墙签、课程及取用必要性。	目的须由观众实际接触的内容验证。
5	尺寸、分辨率、数量、下载/直播、访问控制、期限、地域。	技术范围冻结并写入批准。
6	门票、费用、赞助、营销、商品；许可可得性、报价、既有市场。	财务/市场确认；权利人沉默不视为许可。
7	逐 use 映射§106 并写§107 四因素；补充未附法条、法域、合同与救济研究。	许可覆盖则按许可；否则须有完整签字法律结论。
8	批准、限缩、寻求许可或拒绝，列全部操作条件。	用途漂移、素材变化或商业合作自动触发复核。

实务上，因素一看实际目的与商业性；因素二核验照片的创作性与发表状态；因素三说明每个渠道的取用量为何必要；因素四收集教育、博物馆、编辑、宣传和商品许可市场证据。若事实接近 2016 商业编辑许可，应暂停并寻求许可；若为受限、情境化、真实教学现场展示，第一因素可能不同，但仍须完成其余因素与补充法源。

六、建议决议

委员会不以新美学、意义或信息为单独授权依据，也不把 Warhol 判决解释为 Prince Series 全部用途的禁令。对与 2016 Condé Nast 许可功能相同或高度相似的商业编辑/宣传许可，在取得底层摄影许可或完成事实显著不同的全因素审查前不批准。对原作创作、展示、出售及非营利教学展示，按具体作品、权利和 use 补证后分别决定；任何新增渠道或商业化条件触发复核。

七、对外简明案件说明

美国最高法院在 Andy Warhol Foundation v. Goldsmith 中处理的是一项特定用途：AWF 于 2016 年将 Orange Prince 商业许可给杂志，用于关于 Prince 的纪念特刊。法院认定，该用途在合理使用第一因素上不利于 AWF；仅有新的艺术表达并不自动构成合理使用。法院同时明确没有裁定原 Prince Series 作品的创作、展示或出售是否合法。因此，该案既不是对所有再创作的通行许可，也不是对 Prince Series 一切再利用的全面禁止；后续项目仍须依具体目的、方式、商业性、取用量和市场影响审查。

八、定位速查

命题	定位
syllabus 非法院意见	Syllabus p.1 note；PDF p.1
2016 事实/$10,000	多数 slip pp.5–6；PDF pp.11–12
唯一问题/具体 use	多数 slip p.12；PDF p.18
新表达不单独决定	多数 slip pp.15–20,28–34；PDF pp.21–26,34–40
相同用途/商业性	多数 slip pp.21–27,35；PDF pp.27–33,41
不裁创作、展示、出售	多数 slip p.21 nn.9–10；PDF p.27
affirmed	多数 slip p.38；PDF p.44

协同博物馆讨论	协同 slip pp.1–6；PDF pp.46–51
异议最强论证	异议 slip pp.1–4,13–36；PDF pp.52–55,64–87
法条	17 U.S.C. §§101,106(1)–(3),(5),107

配套 legal_review.xlsx 的[A]为本研究分析，不应误引为法院原话。